



## COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

### EXTRATO DE SESSÃO DE JULGAMENTO

#### DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM nº 19957.002472/2021-69 (RJ2021/01580)

**Data do julgamento:** 14/12/2021

**Relator:** Diretor Alexandre Costa Rangel

**Acusados:** Messias Auditoria e Consultoria S/S

Ivanildo Alves Messias

**Ementa:** Responsabilidade por atuação no mercado de valores mobiliários como auditor independente e responsável técnico, sem o devido registro na CVM, em desacordo com o art. 1º; e art. 35, inciso I, ambos da Instrução CVM nº 308/1999. Multas.

**Decisão:** Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação aplicável, **por unanimidade** de votos, decidiu:

(i) Pela condenação de **Messias Auditoria e Consultoria S/S**, à penalidade de **multa pecuniária** no valor de **R\$ 90.000,00 (noventa mil reais)**, por atuação irregular como auditor independente no âmbito do mercado de valores mobiliários, em violação ao disposto no art. 1º e art. 35, inciso I, ambos da Instrução CVM nº 308/1999; e

(ii) Pela condenação de **Ivanildo Alves Messias**, à penalidade de **multa pecuniária** no valor de **R\$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais)**, por atuação irregular como responsável técnico da Sociedade, que se encontrava com seu registro na CVM cancelado, em violação ao disposto no art. 1º; e art. 35, inciso I, ambos da Instrução CVM nº 308/1999.

O Colegiado decidiu pela comunicação do resultado deste julgamento ao Conselho Federal de Contabilidade, nos termos do art. 38 da Resolução CVM nº 23/2021, bem como ao MPF/RN.

Os acusados punidos terão um prazo de 30 dias, a contar da comunicação da decisão da CVM, para interpor recurso voluntário ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos do art. 70 da Resolução CVM nº 45/2021.

Ausentes os acusados, sem representantes constituídos, foi realizada a sessão de julgamento de forma restrita por meio de votação em sistema eletrônico, dispensando-se a videoconferência, na forma da Resolução CVM nº 45/2021.

Presente o Procuradora Danielle Barbosa, representante da Procuradoria Federal Especializada da CVM.

Participaram desta Sessão de Julgamento os Diretores Alexandre Rangel, Fernando Galdi, Flávia Sant'Anna Perlingeiro e o Presidente da CVM, Marcelo Barbosa, que presidiu a Sessão.



Documento assinado eletronicamente por **Flavia Martins Sant Anna Perlingeiro, Diretor**, em 27/01/2022, às 18:18, com fundamento no art. 6º do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **Alexandre Costa Rangel, Diretor**, em 28/01/2022, às 11:18, com fundamento no art. 6º do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **Marcelo Santos Barbosa, Presidente**, em 28/01/2022, às 17:01, com fundamento no art. 6º do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **Fernando Caio Galdi, Usuário Externo**, em 31/01/2022, às 15:31, com fundamento no art. 6º do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site [https://sei.cvm.gov.br/conferir\\_autenticidade](https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade), informando o código verificador **1431860** e o código CRC **8F62F67D**.

*This document's authenticity can be verified by accessing [https://sei.cvm.gov.br/conferir\\_autenticidade](https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade), and typing the "Código Verificador" **1431860** and the "Código CRC" **8F62F67D**.*



## COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686  
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000  
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031  
www.gov.br/cvm

### PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM Nº 19957.002472/2021-69

Reg. Col. nº 2302/21

**Acusados:** Messias Auditoria e Consultoria S/S  
Ivanildo Alves Messias

**Assunto:** Eventual responsabilidade por atuação no mercado de valores mobiliários como auditor independente e responsável técnico, sem o devido registro na CVM, em desacordo com o art. 1º; e art. 35, inciso I, ambos da Instrução CVM nº 308/1999

**Relator:** Diretor Alexandre Costa Rangel

### Relatório

#### I. Objeto

1. Este Processo Administrativo Sancionador (“Processo”) foi instaurado pela Superintendência de Normas Contábeis e de Auditoria (“SNC” ou “Área Técnica”) para apurar a eventual responsabilidade de Messias Auditoria e Consultoria S/S (“Sociedade”) e Ivanildo Alves Messias (“Ivanildo Messias” e, em conjunto com a Sociedade, “Acusados”), em razão de suposta atuação no mercado de valores mobiliários como auditor independente e responsável técnico do auditor independente, sem o devido registro na CVM, em desacordo com o art. 1º<sup>1</sup>; e o art. 35, inciso I<sup>2</sup>, ambos da Instrução CVM nº 308/1999, vigente à época dos fatos<sup>3</sup>.

<sup>1</sup> “Art. 1º O auditor independente, para exercer atividade no âmbito do mercado de valores mobiliários, está sujeito ao registro na Comissão de Valores Mobiliários, regulado pela presente Instrução.”

<sup>2</sup> “Art. 35. O Auditor Independente – Pessoa Física, o Auditor Independente – Pessoa Jurídica e os seus responsáveis técnicos poderão ser advertidos, multados, ou ter o seu registro na Comissão de Valores Mobiliários suspenso ou cancelado, sem prejuízo de outras sanções legais cabíveis, quando: I - atuarem em desacordo com as normas legais e regulamentares que disciplinam o mercado de valores mobiliários, inclusive o descumprimento das disposições desta Instrução;”

<sup>3</sup> A Instrução CVM nº 308/1999 foi recentemente revogada e substituída pela Resolução CVM nº 23/2021.



## COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686  
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000  
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031  
www.gov.br/cvm

2. O Processo originou-se do Processo Administrativo CVM nº 19957.005704/2020-50 (“Processo Originário”), instaurado em razão de comunicação enviada pela Superintendência de Relações com Empresas (“SEP”)<sup>4</sup>, por meio da qual a SEP informou que Ivanildo Messias teria assinado os relatórios de auditoria referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2019 (“Relatórios de Auditoria”), para 3 (três) companhias incentivadas, quais sejam: Companhia Têxtil Tangará, Tecelagem Texita S.A. e Fiação de Algodão Mocó S.A. (“Companhias”), em violação ao art. 12<sup>5</sup> da Instrução CVM nº 265/1997, também vigente à época dos fatos<sup>6</sup>.

### II. Fatos

3. A SNC verificou que **(i)** em 23.09.2019<sup>7</sup>, o cadastro da Sociedade na CVM foi cancelado, a pedido da própria Sociedade; e **(ii)** posteriormente, em 21.02.2020, Ivanildo Messias, na qualidade de responsável técnico da Sociedade, assinou os Relatórios de Auditoria das Companhias. Dessa forma, a Área Técnica solicitou aos Acusados, em 19.08.2020<sup>8</sup>, esclarecimentos sobre os fatos averiguados, considerando que os Acusados, à época da assinatura dos Relatórios de Auditoria, não mais detinham habilitação e autorização para fazê-lo.

4. Em 22.09.2020, os Acusados responderam<sup>9</sup> ao referido ofício, nos seguintes termos:

- (i)** considerando o cancelamento do registro da Sociedade como auditor independente junto à CVM, os Acusados teriam promovido os atos necessários ao encerramento da sua atuação profissional, incluindo a não renovação dos contratos com as Companhias;
- (ii)** apesar de estarem inativas, as Companhias teriam solicitado aos Acusados que assinassem os Relatórios de Auditoria, tendo em vista que *“já estariam elaborados,*

<sup>4</sup> Docs. SEI 1055912, 1055910 e 1055946.

<sup>5</sup> “Art. 12 A sociedade beneficiária de recursos oriundos de incentivos fiscais deverá prestar, na forma do artigo 7º, inciso I, desta instrução, as seguintes informações periódicas, nos prazos especificados: I – Demonstrações financeiras e, se for o caso, demonstrações consolidadas, acompanhadas do relatório da administração e do relatório do auditor independente registrado na CVM: (...)”

<sup>6</sup> A Instrução CVM nº 265/1997 dispunha sobre o registro de sociedades beneficiárias de recursos oriundos de incentivos fiscais e foi recentemente revogada pela Resolução CVM nº 10/2020.

<sup>7</sup> Conforme se verifica do Ato Declaratório CVM nº 17.051, de 03.04.2019; e do Ofício nº 181/2019/CVM/GNA, de 05.04.2019 (Doc. SEI 1161713). Vide também os Processos Administrativos CVM nº 19957.004861/2020-48, 19957.004862/2020-92 e 19957.004863/2020-37.

<sup>8</sup> Ofício nº 283/2020/CVM/SNC/GNA (Doc. SEI 1079241).

<sup>9</sup> Doc. SEI 1220174 (fls. 14 a 18).



## COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686  
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000  
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031  
www.gov.br/cvm

*prontos, necessitando somente da assinatura”;*

- (iii) a justificativa para a solicitação de assinatura estaria relacionada a um pagamento devido pelas Companhias aos Acusados de doze parcelas, no valor de R\$ 2.320,57 cada, a título de honorários por serviços prestados;
- (iv) apesar de não ter celebrado nenhum novo contrato de prestação de serviços, Ivanildo Messias alega que *“pelos serviços prestados anteriormente, bem como pela ausência de atividade das referidas empresas, teria assinado indevidamente os relatórios contábeis”;*
- (v) após descrever uma série de interações com representantes das Companhias, Ivanildo Messias reconhece a irregularidade cometida, e informa que tentou proceder à *“devolução dos valores recebidos, (12 doze) parcelas, através de depósito bancário na minha conta, arcando com o prejuízo de 12 meses trabalhados”;* e
- (vi) por fim, informa que as tentativas de negociação para a devolução do valor foram interrompidas, tendo em vista divergência entre as partes sobre o montante que deveria ser reembolsado.

5. Tendo em vista os fatos narrados, a SNC emitiu o Relatório nº 138/2020-CVM/SNC/GNA<sup>10</sup>, lavrando termo de acusação (*“Acusação”*)<sup>11</sup>, por entender que as justificativas apresentadas não foram capazes de afastar a atuação irregular dos Acusados.

### III. Acusação

6. Considerando que (i) a Sociedade estava com o registro para o exercício da atividade de auditoria independente cancelado na CVM, e mesmo assim, atuou como auditor independente, notadamente por meio da assinatura dos Relatórios de Auditoria pelo seu responsável técnico; e (ii) o próprio Ivanildo Messias afirmou que não participou da elaboração dos Relatórios de Auditoria e que não poderia ter assinado os documentos, a SNC entendeu que os Acusados atuaram, de forma irregular, como auditor independente e responsável técnico do auditor

<sup>10</sup> Doc. SEI 1220174 (fls. 20 a 23).

<sup>11</sup> Doc. SEI 1290286. A primeira versão da Acusação (Doc. SEI 1222472) foi complementada e ajustada, para acomodar as indicações feitas pela Procuradoria Federal Especializada junto à CVM (*“PFE”*), no Parecer nº 89/2021/GJU-4/PFE-CVM/PGF/AGU (Doc. SEI 1289701).



## COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686  
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000  
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031  
www.gov.br/cvm

independente.

7. Por todo o exposto, foi proposta na Acusação a responsabilização de **(i)** Messias Auditoria e Consultoria S/S, por atuação irregular como auditor independente no âmbito do mercado de valores mobiliários, em violação ao disposto no art. 1º; e art. 35, inciso I, da Instrução CVM nº 308/1999; e **(ii)** Ivanildo Messias, por atuação irregular como responsável técnico da Sociedade, a qual, à época, não possuía habilitação da CVM, em violação aos mesmo dispositivos mencionados acima.

8. Por fim, tendo em vista os indícios de crime de ação penal pública, na forma do art. 13, inciso I, da Instrução CVM nº 607/2019, tendo em vista a possível incidência da conduta prevista no art. 27-E da Lei nº 6.385/1976, a Acusação propôs o envio de comunicação ao Ministério Público Federal no Rio Grande do Norte (“MPF/RN”)

#### **IV. Defesa**

9. Devidamente citados<sup>12</sup>, os Acusados não apresentaram razões de defesa.

#### **V. Distribuição do Processo**

10. Na reunião do Colegiado de 09.09.2021, o Processo foi distribuído para minha relatoria<sup>13</sup>.

É o relatório.

Rio de Janeiro, 14 de dezembro de 2021.

Alexandre Costa Rangel

Diretor Relator

<sup>12</sup> Docs. SEI 1302920 e 1302921.

<sup>13</sup> Doc. SEI 1342574.



## COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686  
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000  
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031  
www.gov.br/cvm

### PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM Nº 19957.002472/2021-69

Reg. Col. nº 2302/21

**Acusados:** Messias Auditoria e Consultoria S/S  
Ivanildo Alves Messias

**Assunto:** Eventual responsabilidade por atuação no mercado de valores mobiliários como auditor independente e responsável técnico, sem o devido registro na CVM, em desacordo com o art. 1º; e art. 35, inciso I, ambos da Instrução CVM nº 308/1999

**Relator:** Diretor Alexandre Costa Rangel

### Voto

#### I. Introdução

1. Trata-se de Processo<sup>1</sup> instaurado pela SNC para apurar a eventual responsabilidade dos Acusados, em razão de suposta atuação no mercado de valores mobiliários como auditor independente e responsável técnico do auditor independente, sem o devido registro na CVM, em desacordo com o art. 1º<sup>2</sup>; e o art. 35, inciso I<sup>3</sup>, ambos da Instrução CVM nº 308/1999, vigente à época dos fatos<sup>4</sup>.

---

<sup>1</sup> Os termos iniciados em letra maiúscula utilizados neste voto, quando não estiverem aqui definidos, têm o significado que lhes foi atribuído no relatório (“Relatório”).

<sup>2</sup> “Art. 1º O auditor independente, para exercer atividade no âmbito do mercado de valores mobiliários, está sujeito ao registro na Comissão de Valores Mobiliários, regulado pela presente Instrução.”

<sup>3</sup> “Art. 35. O Auditor Independente – Pessoa Física, o Auditor Independente – Pessoa Jurídica e os seus responsáveis técnicos poderão ser advertidos, multados, ou ter o seu registro na Comissão de Valores Mobiliários suspenso ou cancelado, sem prejuízo de outras sanções legais cabíveis, quando: I - atuarem em desacordo com as normas legais e regulamentares que disciplinam o mercado de valores mobiliários, inclusive o descumprimento das disposições desta Instrução.”

<sup>4</sup> A Instrução CVM nº 308/1999 foi recentemente revogada pela Resolução CVM nº 23/2021.





## COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686  
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000  
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031  
[www.gov.br/cvm](http://www.gov.br/cvm)

2. O Processo teve início a partir do Processo Originário, instaurado em razão de comunicação enviada pela SEP<sup>5</sup>, que informou que – apesar do cancelamento do registro da Sociedade junto à CVM em 29.03.2019 – Ivanildo Messias assinou os Relatórios de Auditoria para as Companhias, em violação ao art. 12<sup>6</sup> da Instrução CVM nº 265/1997, também vigente à época dos fatos<sup>7</sup>.

3. No âmbito do Processo Originário, verificou-se que **(i)** a Sociedade estava, de fato, com o registro para o exercício da atividade de auditoria independente cancelado na CVM e, mesmo assim, atuou como auditor independente, notadamente por meio da assinatura, pelo seu responsável técnico, dos Relatórios de Auditoria; e **(ii)** o próprio Ivanildo Messias reconheceu que agiu de modo irregular, afirmando, ainda, que não participou da elaboração dos Relatórios de Auditoria.

4. Dessa forma, em 25.06.2021, a SNC lavrou a Acusação<sup>8</sup>, por ter concluído que as justificativas apresentadas pelos Acusados<sup>9</sup>, frente aos elementos dos autos, não foram capazes de afastar a sua atuação irregular no âmbito do mercado de valores mobiliários.

## II. Mérito

5. O presente Processo ostenta farta documentação fático-probatória que comprova a autoria e a materialidade das infrações imputadas aos Acusados.

6. É incontroverso que os Acusados tinham plena ciência de que não poderiam continuar a exercer as atividades de auditoria independente, uma vez que o registro da Sociedade junto à CVM foi cancelado. Na manifestação dos Acusados<sup>10</sup>, em resposta ao Ofício nº

<sup>5</sup> Doc. SEI 1055912, 1055910 e 1055946.

<sup>6</sup> “Art. 12 A sociedade beneficiária de recursos oriundos de incentivos fiscais deverá prestar, na forma do artigo 7º, inciso I, desta instrução, as seguintes informações periódicas, nos prazos especificados: I – Demonstrações financeiras e, se for o caso, demonstrações consolidadas, acompanhadas do relatório da administração e do relatório do auditor independente registrado na CVM: (...)”

<sup>7</sup> A Instrução CVM nº 265/1997 dispunha sobre o registro de sociedades beneficiárias de recursos oriundos de incentivos fiscais e foi recentemente revogada pela Resolução CVM nº 10/2020.

<sup>8</sup> Doc. SEI 1290286. A primeira versão da Acusação (Doc. SEI 1222472) foi complementada e ajustada, para acomodar as indicações feitas pela Procuradoria Federal Especializada junto à CVM, no Parecer nº 00089/2021/GJU - 4/PFE-CVM/PGF/AGU (Doc. SEI 1289701).

<sup>9</sup> Doc. SEI 1220174 (fls. 14 a 18).

<sup>10</sup> Doc. SEI 1220174 (fls. 14 a 18).





## COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686  
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000  
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031  
[www.gov.br/cvm](http://www.gov.br/cvm)

283/2020/CVM/SNC/GNA<sup>11</sup>, houve afirmações no sentido de que **(i)** os Relatórios de Auditoria *“já estariam elaborados, prontos, necessitando somente da assinatura”*<sup>12</sup>; **(ii)** *“assinei indevidamente os relatórios contábeis”*; e **(iii)** *“enviei correspondência ao Diretor (...), reconhecendo o erro e propondo a devolução dos valores recebidos (12 parcelas) através de depósito bancário na minha conta, arcando com o prejuízo dos 12 meses trabalhados”*.

7. Tendo em vista a referida confissão, não há dúvidas, portanto, de que a Sociedade efetivamente exerceu irregularmente a atividade de auditoria independente no âmbito do mercado de valores mobiliários, por meio da assinatura, por seu responsável técnico, dos Relatórios de Auditoria, não obstante o registro da Sociedade estar cancelado à época.

### III. Dosimetria

8. Em relação às penalidades a serem aplicadas neste caso, destaco que os fatos objeto deste Processo ocorreram em fevereiro de 2020, isto é, após a entrada em vigor da Lei nº 13.506/2017. Por esse motivo, os valores máximos das penas que podem ser aplicadas, neste caso concreto, são aqueles previstos no referido diploma legal, seguindo os parâmetros definidos pela Instrução CVM nº 607/2019, recentemente revogada e substituída pela Resolução CVM nº 45/2021.

9. Nesse sentido, observo que o valor máximo da pena-base pecuniária que poderia ser aplicada é de R\$ 600.000,00, conforme Anexo A da Resolução CVM nº 45/2021 (Grupo II, item V)<sup>13</sup>.

10. No entanto, não me parece que o presente caso reúna as características necessárias para que o valor da multa se aproxime do teto permitido, à luz da gravidade em concreto. A meu ver, dadas as circunstâncias específicas do Processo, principalmente considerando que a Sociedade já se encontra com seu registro para o exercício da atividade de auditoria independente cancelado, bem como que as Companhias objeto dos Relatórios de Auditoria são companhias

---

<sup>11</sup> Doc. SEI 1079241.

<sup>12</sup> O que demonstra que os Acusados sequer participaram da elaboração dos referidos Relatórios de Auditoria.

<sup>13</sup> De acordo com o Grupo II do Anexo A, o valor máximo da pena-base pecuniária para “V – exercício irregular de atividade auditor independente” é de R\$ 600.000,00.



## COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686  
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000  
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031  
[www.gov.br/cvm](http://www.gov.br/cvm)

incentivadas, sem maior representatividade e impacto no mercado de valores mobiliários, o mais adequado seria utilizar os precedentes do Colegiado sobre o tema como balizadores<sup>14</sup>.

11. Fixo, portanto, a pena-base pecuniária em R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) para a Sociedade e R\$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais) para Ivanildo Messias, valores sobre os quais entendo que devem incidir reduções em razão das circunstâncias atenuantes relativas **(i)** aos bons antecedentes dos Acusados (15%)<sup>15</sup>; e **(ii)** à confissão do ilícito, com a prestação de informações relativas à sua materialidade (25%).

12. Diante do exposto, voto, com fundamento no art. 11, inciso II, da Lei nº 6.385/1976, pela condenação de:

- (i)** Messias Auditoria e Consultoria S/S, à penalidade de multa pecuniária no valor de R\$ 90.000,00 (noventa mil reais), por atuação irregular como auditor independente no âmbito do mercado de valores mobiliários, em violação ao disposto no art. 1º e art. 35, inciso I, ambos da Instrução CVM nº 308/1999; e
- (ii)** Ivanildo Alves Messias, à penalidade de multa pecuniária no valor de R\$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), por atuação irregular como responsável técnico da Sociedade, que se encontrava com seu registro na CVM cancelado, em violação ao disposto no art. 1º; e art. 35, inciso I, ambos da Instrução CVM nº 308/1999.

---

<sup>14</sup> Conforme exemplificativamente: **(i)** PAS CVM nº 19957.004037/2020-98, Relator Presidente Marcelo Barbosa, julgado em 10.08.2021; **(ii)** PAS CVM nº RJ2008/2468, Diretor Relator Eliseu Martins, julgado em 31.03.2009; **(iii)** PAS CVM nº RJ2001/8739, Diretor Relator Wladimir Castelo Branco, julgado em 11.09.2003; **(iv)** PAS CVM nº RJ2013/11697, de Diretor Relator Roberto Tadeu, julgado em 08.04.2014; **(v)** PAS CVM nº RJ2013/13480, Diretor Relator Henrique Machado, julgado em 24.11.2016.

<sup>15</sup> Em que pese ambos os Acusados tenham sido condenados às penalidades de inabilitação para o exercício da atividade de auditoria independente e suspensão do registro de auditor independente no âmbito do PAS CVM nº RJ/2002/05101 (Diretora Relatora Norma Parente, julgamento em 09.10.2003), verifico que já se passaram mais de 5 (cinco) anos do cumprimento das respectivas penas (que ocorreu em 2009), nos termos do § 3º do art. 65 da Resolução CVM nº 45/2021.



## COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686  
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000  
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031  
[www.gov.br/cvm](http://www.gov.br/cvm)

13. Por fim, proponho que o resultado deste julgamento seja comunicado ao Conselho Federal de Contabilidade, nos termos do art. 38 da Resolução CVM nº 23/2021<sup>16</sup>, bem como ao MPF/RN.

É como voto.

Rio de Janeiro, 14 de dezembro de 2021.

Alexandre Costa Rangel

Diretor Relator

---

<sup>16</sup> “Art. 38. A Comissão de Valores Mobiliários deve dar conhecimento, em publicação no Diário Oficial da União, do cancelamento ou da suspensão do registro de auditor independente e comunicar a ocorrência ao Conselho Federal de Contabilidade, por mensagem eletrônica ou disponibilização em sua página na rede mundial de computadores, nos casos de aplicação das penalidades previstas nesta Resolução. Parágrafo único. No caso de cancelamento, os documentos e declarações apresentados para obtenção e manutenção do registro permanecem à disposição do interessado, por um prazo de sessenta dias, após o qual podem ser destruídos.”